

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto podáním vyjadřuji svůj nesouhlas s návrhem Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh dle mého názoru nedostatečně zohledňuje místní podmínky a zájmy obyvatel jižního Plzeňska, jak rozvádím v jednotlivých připomínkách níže.

Odůvodnění námítky:

1. Posun problémů na investora není záruka pro občany

Nesouhlasím s tím, aby řešení zásadních otázek bylo přeneseno na investora v dalších fázích. Pokud je řešení hlukových studií, biologických průzkumů či monitoringu úhynů přeneseno na budoucího investora, vzniká riziko střetu zájmů. Tyto klíčové podklady by měly být součástí transparentního územně plánovacího procesu, ne dodatkem placeným investorem.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

2. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námítky se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizuální dominance staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

Tato rizika jsou popsána v odborné literatuře, např. ve studii: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

3. Centralizace rozhodování oslabuje obce

Nesouhlasím s centralizací rozhodování, ke které vede zařazení lokality do akceleračního režimu. Akcelerační režim přesouvá rozhodovací pravomoci ze samospráv blíže k centrální úrovni. To je v rozporu se zásadou subsidiarity a oslabuje odpovědnost obcí za jejich území.

Právní podklad: Princip subsidiarity; čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

4. Akcelerační režim není pro tyto lokality vhodný

Nesouhlasím se zařazením lokalit AOV 51, 62 a 63 do akceleračního režimu, protože nesplňují podmínky bezkonfliktnosti dle směrnice RED III. Akcelerační oblasti dle RED III mají být lokality s minimem střetů, ne lokality, kde je řada střetů odložena na pozdější řízení. Dokumentace sama připouští existenci kolizí s biokoridory, chráněnými druhy ptáků a citlivými prvky krajiny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence.

5. Skutečný stav chráněných druhů může být horší

Vznáším námitku proti tomu, že skutečný stav populací chráněných druhů v lokalitě může být výrazně horší (z hlediska zranitelnosti vůči VTE), než průzkumy ukazují. Mezinárodní výzkum opakovaně dokládá, že krátkodobé průzkumy systematicky podhodnocují skutečnou aktivitu netopýrů i intenzitu tahu ptáků v lokalitě. Bez delších a metodicky robustních průzkumů nelze obhájit zařazení lokality do akceleračního režimu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: Thaxter, C. B. et al. (2017). Bird and bat species' global vulnerability to collision mortality at wind farms. Proceedings of the Royal Society B.

6. Návrh není slučitelný s ochranou krajinného rázu

Mám za to, že vymezení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s povinností chránit krajinný ráz, zejména § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz se v této části jižního Plzeňska vyznačuje malou členitostí, otevřenými horizonty a relativně nízkou industriální zátěží. Tyto charakteristiky jsou hodnotou, kterou by územní plánování mělo chránit, nikoli marginalizovat. Návrh přitom otevírá cestu k masivní výstavbě bez odpovídající záruky ochrany.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem k závažnosti uvedených nedostatků žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu a o důsledné přepracování celé koncepce v dialogu s dotčenými obcemi a jejich obyvateli.

V dne

Podpis: